Resumo de Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Administrativo. O regime jurídico administrativo é caracterizado pela supremacia do interesse público e pela indisponibilidade do interesse público pelo agente administrativo. Esses dois princípios fundamentais explicam a maior parte das prerrogativas da Administração Pública.

Os princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conhecidos pela sigla LIMPE. A legalidade exige que o agente público somente atue conforme a lei, sendo-lhe vedado agir por vontade própria, diferentemente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não veda.

Os atos administrativos são declarações do Estado no exercício de suas funções administrativas. Seus requisitos ou elementos são: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência decorre da lei e é vinculada; a finalidade pode ser geral, prevista em lei, ou específica, delimitada para cada ato.

Quanto aos atributos dos atos administrativos, destacam-se a presunção de legitimidade e a imperatividade. A presunção de legitimidade permite que o ato seja executado imediatamente, presumindo-se verídico e conforme o direito, até prova em contrário, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a ilegalidade.

O poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens e atividades individuais em prol do interesse coletivo. Seus atributos são a discricionariedade na apreciação, a autoexecutoriedade e a coercibilidade das medidas adotadas.

Os poderes administrativos classificam-se em vinculados, discricionários, hierárquicos, disciplinar, regulamentar e de polícia. O poder hierárquico decorre da escalonamento vertical da estrutura administrativa e permite ao superior coordenar, fiscalizar, avocar e delegar atribuições, além de aplicar sanções aos subordinados.

A licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de interesse público. A Lei 14.133 de 2021 disciplinou as modalidades de concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo, além do procedimento auxiliar de credenciamento.

Os contratos administrativos regem-se por normas de direito público e possuem cláusulas exorbitantes, como a alteração unilateral do contrato, a rescisão unilateral, a fiscalização da execução e a aplicação de sanções. O equilíbrio econômico-financeiro deve ser mantido como garantia ao particular contratado.

A improbidade administrativa, tratada pela Lei 8.429 de 1992 com alterações da Lei 14.230 de 2021, configura o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e a violação aos

princípios. A ação de improbidade exige dolo do agente e prescreve em oito anos, contados da entrada em vigor da lei ou do fato respectivo, o que for mais recente.

O controle da Administração Pública pode ser exercido internamente, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. O Tribunal de Contas auxilia o Legislativo na fiscalização financeira, orçamentária e patrimonial, apreciando a legalidade e a legitimidade das despesas e avaliando os resultados.